

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת איתן גינזבורג

פ/6022/25

הצעת חוק הפיקוח על צעצועים מסוכנים, התשפ"ה–2025 פרק א': הגדרות

הגדרות

1. בחוק זה –

"הוועדה המייעצת לעניין צעצועים מסוכנים", "הוועדה" – הוועדה שמינה
השר לפי סעיף 9 ;

"הממונה" – כמשמעותו בסעיף 8 ;

"הממונה על התקינה" – מי שמינה השר לפי סעיף 5 לחוק התקנים ;

"חוק הגנת הפרטיות" – חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א–1981 ;

"חוק העונשין" – חוק העונשין, התשל"ז–1977 ;

"חוק התקנים" – חוק התקנים, התשי"ג–1953 ;

"כלי ירייה" – כהגדרתו בחוק כלי היריה, התש"ט–1949 ;

"מכירה" – לרבות שיווק, אספקה, תצוגה לשם מכירה, השכרה, חליפין, וכן
כל העברת בעלות או החזקה בדרך אחרת ;

"מסמך" – לרבות תעודה או פלט כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה–1995 ;

"מערכת הביטחון" – כל אחד מאלה :

(1) משרד הביטחון ויחידות הסמך של משרד הביטחון ;

¹ ס"ח התשמ"א, עמ' 128.

² ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

³ ס"ח התשי"ג, עמ' 30.

⁴ ס"ח התשי"ט, עמ' 143.

⁵ ס"ח התשנ"ה, עמ' 366.

(2) יחידות ויחידות הסמך של משרד ראש הממשלה שעיקר פעילותן בתחום ביטחון המדינה ;

(3) צבא הגנה לישראל ;

(4) מפעלי מערכת הביטחון כמשמעותם בסעיף 20 לחוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, התשנ"ח-1998⁶, שאינם יחידות כאמור בפסקה (2) ואשר שר הביטחון הודיע עליהם לשר ;

(5) משטרת ישראל, שירות בתי הסוהר והרשות להגנת עדים ;

"מפקח" – מי שמינה השר לפי סעיף 21 ;

"המשרד" – משרד הכלכלה והתעשייה ;

"צעצוע" – חפץ או מערכת או קבוצה של חפצים שנועדו למשחק, לשעשוע או לבילוי, בין שנועדו לשימוש בידי קטינים ובין שנועדו לשימוש בידי בגירים ;

"צעצוע מסוכן" – צעצוע שניתנה לגביו הכרזה לפי סעיף 2 ;

"שימוש" – לרבות תחזוקה, התקנה, הפעלה או אחסנה ;

"תקן" ו"תקן רשמי" – כמשמעותם בחוק התקנים.

"השר" – שר הכלכלה והתעשייה ;

פרק ב': הכרזה על צעצוע מסוכן

2. הכרזה על צעצוע מסוכן (א) השר רשאי, על פי המלצת הוועדה המייעצת לעניין צעצועים מסוכנים לפי סעיף 4, לקבוע בהכרזה (בחוק זה – להכריז) כי צעצוע הוא צעצוע מסוכן (בפרק זה – הכרזה על צעצוע מסוכן).

(ב) השר רשאי לקבוע כי הכרזה על צעצוע מסוכן, כולה או חלקה, תיכנס לתוקפה במועד מאוחר יותר מיום פרסומה ברשומות.

3. פרסום הממונה יפרסם את תוכנה של הכרזה על צעצוע מסוכן גם באתר האינטרנט של המשרד, בשפות העברית והערבית, וכן בשפות נוספות אם המליצה על כך הוועדה המייעצת לעניין צעצועים מסוכנים בהמלצתה לשר לפי סעיף 4.

⁶ ס"ח התשנ"ח, עמ' 348.

4. המלצת הוועדה
המייצעת לעניין
צעצועים מסוכנים

(א) הוועדה המייצעת לעניין צעצועים מסוכנים רשאית להמליץ לשר להכריז כי צעצוע הוא צעצוע מסוכן, אם מתקיים לגבי הצעצוע תנאי אחד או יותר מהמפורטים להלן והוועדה נוכחה, לאחר שקיימה את הפעולות המנויות בסעיף קטן (ב), כי הכרזה כאמור נדרשת לשם שמירה על שלומו, על בריאותו או על בטיחותו של אדם –

(1) הוא עלול לגרום למשתמש בו או לאחר נזק גופני או לסכן את בריאותם ;

(2) הוא עלול לגרום לפחד או לבהלה למשתמש בו או לאחר שבסביבתו ;

(3) הוא פולט אש, נפיץ, דליק או גורם להתפוצצות ;

(4) הוא חיקוי של כלי יריה או נראה ככלי יריה.

(ב) בטרם תגיש הוועדה לשר את המלצתה לפי סעיף זה תפעל הוועדה בהתאם למפורט להלן, לפי העניין :

(1) הוועדה תפרסם הודעה באתר האינטרנט של המשרד, בשפות העברית והערבית, וכן בשפות נוספות אם ראתה לנכון, על כוונתה להמליץ לשר להכריז כי הצעצוע הוא צעצוע מסוכן ; בהודעה כאמור תציין הוועדה כי ניתנת אפשרות לציבור ולכל גורם הנוגע בדבר להביא לפני הוועדה את עמדתם בנושא, בכתב, בתוך 21 ימים מיום הפרסום, וכן תציין בהודעתה אם חל על הצעצוע תקן רשמי, ואם חל תקן כאמור – שם התקן והיכן ניתן לעיין בו ;

(2) הוועדה תדון בעמדות הציבור שהוגשו לה לפי פסקה (1) ; הוועדה רשאית להורות על קיום דיון פומבי בעמדות הציבור כאמור ולהזמין את מגישי העמדות להופיע לפנייה במסגרת הדיון הפומבי או שלא במסגרתו ;

(3) הוועדה תבחן את מידת המסוכנות של הצעצוע לשלומו, לבריאותו או לבטיחותו של אדם וכן את הצורך לקבוע לגביו, בהכרזה על צעצוע מסוכן, תנאי או הגבלה לעניין יבואו, ייצורו, מכירתו, ייצואו, השימוש בו או החזקתו, לצורך עסק, והכול בשים לב, בין השאר, למקום החזקתו או למקום השימוש בו ולגיל השכיח לשימוש בו ;

(4) חל על הצעצוע תקן רשמי, יפנה יושב ראש הוועדה, בכתב, לממונה על התקינה, בבקשה לקבל את חוות דעתו בשאלה אם בשל תחולת התקן הרשמי על הצעצוע אין צורך להכריז כי הצעצוע הוא צעצוע מסוכן, לרבות בהתחשב באפשרות השימוש בצעצוע שלא בהתאם ליעודו; הממונה על התקינה ימסור ליושב ראש הוועדה את חוות דעתו כאמור, בכתב, בתוך עשרה ימי עבודה מיום פנייתו אליו.

(ג) על אף הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב) רשאית הוועדה להמליץ לשר להכריז כי צעצוע שמתקיים לגביו תנאי אחד או יותר מהתנאים המפורטים בפסקאות (1) עד (4) של סעיף קטן (א) הוא צעצוע מסוכן, אף שלא ביצעה את הפעולות האמורות בפסקאות (1) או (2) של סעיף קטן (ב), אם כתוצאה מהצעצוע יש אפשרות ממשית לפגיעה מיידיית בשלומו, בבריאותו או בבטיחותו של אדם, ובלבד שבהקדם האפשרי לאחר מכן תבצע את הפעולות האמורות וכן תבחן מחדש את המלצתה ואת הצורך לבטלה או לשנותה, כולה או חלקה.

5. העברת המלצת הוועדה לשר
המלצת הוועדה המייעצת לעניין צעצועים מסוכנים תהיה מנומקת ותינתן לשר בתוך 15 ימים מיום קבלתה; חל על הצעצוע תקן רשמי, תצרך הוועדה לשר את חוות דעתו של הממונה על התקינה, ככל שניתנה לפי סעיף 4(ב)(4), ותתייחס בנימוקי המלצתה גם לצורך להכריז כי הצעצוע הוא צעצוע מסוכן אף שחל עליו תקן רשמי.

6. החלטת השר להכריז על צעצוע מסוכן
(א) השר יקבל החלטה בעניין המלצת הוועדה המייעצת לעניין צעצועים מסוכנים שניתנה לו בהתאם להוראות סעיף 5, בתוך 30 ימים מיום קבלת ההמלצה.

(ב) השר רשאי, מנימוקים מיוחדים שיירשמו, לדחות את המלצת הוועדה; החלטת השר כאמור, נימוקיה והמלצת הוועדה יפורסמו באתר האינטרנט של המשרד, ובלבד שלא יכללו מידע כהגדרתו בסעיף 7 לחוק הגנת הפרטיות.

(ג) השר רשאי, בטרם יקבל החלטה לפי סעיף זה, לבקש מהוועדה מנימוקים שיירשמו, לקיים דיון נוסף בהמלצתה; דיון נוסף כאמור יתקיים בתוך 14 ימים מיום בקשת השר.

פרק ג': הגבלת פעולות לצורכי עסק בצעצוע מסוכן

7. הגבלת פעולות לצורכי עסק בצעצוע מסוכן
(א) לא ייצר אדם צעצוע מסוכן, לא ימכרנו, לא ייבאו, לא ייצאו, לא יחזיקו ולא ישתמש בו, לצורכי עסק.

(ב) על אף הוראות סעיף קטן (א), רשאי השר בהכרזה לפי סעיף 2 לקבוע תנאים והגבלות שבהתקיימם יותר ביצוען של הפעולות האמורות בסעיף קטן (א), כולן או חלקן; קבע השר תנאים והגבלות כאמור, לא יבצע אדם פעולה מהפעולות האמורות בסעיף קטן (א) שלגביה נקבעו התנאים וההגבלות אלא בהתאם לאותם תנאים והגבלות.

(ג) חזקה כי ייצור, ייבוא, ייצוא או החזקה של צעצוע מסוכן או שימוש בצעצוע מסוכן, בכמות, במשקל, במידה או בנסיבות שאינם מקובלים בשימוש עצמי, לרבות החזקה שאינה במקום העסק עצמו, הם לצורכי עסק, אלא אם כן הוכיח המחזיק אחרת.

(ד) הוראות סעיף זה יחולו גם על צעצוע מסוכן שחל עליו תקן רשמי.

פרק ד': הממונה והוועדה המייעצת לעניין צעצועים מסוכנים

8. הממונה על צעצועים מסוכנים (א) השר ימנה מבין עובדי המשרד את הממונה על צעצועים מסוכנים.

(ב) הודעה על מינוי הממונה תפורסם ברשומות.

9. הוועדה המייעצת לעניין צעצועים מסוכנים (א) השר ימנה ועדה מייעצת לעניין צעצועים מסוכנים, שתמנה 14 חברים, אשר תמלא את התפקידים המוטלים עליה בחוק זה, ואלה חבריה: מסוכנים והרכבה

(1) הממונה;

(2) הממונה על התקינה;

(3) שני נציגי המשרד שהם עובדי המשרד ולפחות אחד מהם הוא בעל ידע וניסיון בתחום הייבוא והדינים החלים בתחום זה;

(4) נציג המשרד שהוא עובד הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים;

(5) נציג משרד הפנים שהוא עובד משרד הפנים, לפי המלצת שר הפנים;

(6) נציג משרד החינוך שהוא עובד משרד החינוך, לפי המלצת שר החינוך;

(7) נציג רשות המסים שהוא עובד אגף המכס ומע"מ, לפי המלצת שר האוצר;

(8) נציג משרד הבריאות שהוא עובד משרד הבריאות, לפי המלצת שר הבריאות;

(9) נציג המשרד להגנת הסביבה שהוא עובד המשרד להגנת הסביבה, לפי המלצת השר להגנת הסביבה;

(10) שני נציגי משטרת ישראל, לפי המלצת השר לביטחון הפנים;

(11) שני נציגי ציבור כמפורט להלן:

(א) נציג של מכון התקנים הישראלי, לפי המלצת המנהל הכללי של המכון;

(ב) נציג של ארגון הפועל למען בטיחות הילד.

(ב) לא ימונה לחבר הוועדה המייעצת לעניין צעצועים מסוכנים מי שמתקיים בו אחד מאלה:

(1) הוא הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי, לדעת השר, לשמש חבר הוועדה;

(2) הוגש נגדו כתב אישום בשל עבירה כאמור בפסקה (1) וטרם ניתן בו פסק דין סופי;

(3) הוא עלול להימצא, במישרין או בעקיפין, באופן תדיר, במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו כחבר הוועדה לבין עניין אישי שלו או לבין תפקיד אחר שלו או של קרובו; לעניין זה –

”עניין אישי” – לרבות עניין אישי של קרובו של חבר הוועדה, או עניין של גוף שחבר הוועדה או קרובו, מנהלים או עובדים אחראים בו, או של גוף שיש לכל אחד מהם חלק בהון המניות שלו, בזכות לקבל רווחים, בזכות למנות מנהל או בזכות ההצבעה;

”קרוב” – בן זוג, הורה, הורה הורה של בן זוג, ילד, אח או אחות, דוד או דודה, גיס או גיסה, או אדם אחר הסמוך על שולחנו של חבר הוועדה, וכן בן זוגו או ילדו של כל אחד מהם.

10. יושב ראש הוועדה וממלא מקומו השר ימנה מבין חברי הוועדה המייעצת לעניין צעצועים מסוכנים האמורים בסעיף 9(א)(1) עד (3) את יושב ראש הוועדה וממלא מקומו.

11. (א) חברי הוועדה המייעצת לעניין צעצועים מסוכנים שמונו לפי סעיף 9(א)(3) עד (11) יתמנו לתקופה של שלוש שנים וניתן לשוב ולמנותם לתקופת כהונה אחת נוספת.

(ב) חברי הוועדה שמונו לפי סעיף 9(א)(1) או (2) יכהנו כחברי הוועדה, כיושב ראש הוועדה או כממלא מקום ליושב ראש הוועדה, לפי העניין, כל עוד הם מכהנים בתפקידם כאמור.

12. פקיעת כהונה (א) חבר הוועדה המייעצת לעניין צעצועים מסוכנים שמונה לפי סעיף 9(א)(3) עד (11) יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו, לאחר שניתנה לו הזדמנות להשמיע את טענותיו, בהתקיים לגביו אחד מאלה:

(1) הוא התפטר במסירת כתב התפטרות לשר;

(2) התקיימה בו אחת הנסיבות הפוסלות אותו מלהתמנות לחבר הוועדה לפי סעיף 9(ב)(1) או (3).

(3) הוא חדל להיות נציג הגוף שהוא מייצג בוועדה.

(ב) הוגש נגד חבר הוועדה כתב אישום בשל עבירה כאמור בסעיף 9(ב)(1), רשאי השר להשעותו מכהונתו עד לסיום ההליך בעניינו, לאחר שניתנה לו הזדמנות להשמיע את טענותיו, ולמנות לו ממלא מקום למשך תקופת ההשעיה.

13. העברה מכהונה השר רשאי להעביר חבר הוועדה שמונה לפי סעיף 9(א)(3) עד (11) מכהונתו לפני תום תקופת הכהונה, אם התקיים לגביו אחד מאלה:

(1) נבצר ממנו, דרך קבע, למלא את כהונתו;

(2) הוא נעדר משלוש ישיבות רצופות של הוועדה או מחמש ישיבות בתקופה של שנה.

14. תוקף פעולות קיום הוועדה המייעצת לעניין צעצועים מסוכנים, סמכויותיה ותוקף החלטותיה לא ייפגעו מחמת שהתפנה מקומו של חבר הוועדה, או מחמת ליקוי במינויו או בהמשך כהונתו, ובלבד שרוב חברי הוועדה מכהנים כדין.

15. תפקידי הוועדה וסמכויותיה (א) תפקידי הוועדה המייעצת לעניין צעצועים מסוכנים הם:

(1) להמליץ לשר להכריז כי צעצוע הוא צעצוע מסוכן ועל התנאים בהכרזה כאמור, בהתאם להוראות סעיפים 4 ו-5;

(2) לקיים דיון נוסף בכל המלצה שנתנה, לבקשת השר לפי סעיף 6(ג) או אם נוכחה כי קיים צורך בכך, ולבחון אפשרות לבטל או לשנות את המלצתה, כולה או חלקה; דיון נוסף בהמלצה שנדחתה לפי סעיף 6(ב) יהיה בשים לב להחלטת השר ונימוקיה;

(3) לבחון, מעת לעת, את ההמלצות שנתנה, ככלל או לעניין מסוים, בהתאם למועדים שתקבע;

(4) לאסוף מידע בנוגע לצעצועים ולבחון את מידת מסוכנותם לבטיחותו, לשלומו או לבריאותו של אדם, לרבות בשל מאפייניהם, הרכבם, אריזתם, ייעודם, הוראות הרכבתם או התקנתם, אחזקתם או השפעתם על מצרך אחר;

(5) לייעץ לגופים שונים בכל עניין הנוגע לצעצועים מסוכנים;

(6) ליזום פרסום, הסברה, הדרכה, מחקר, סקר או הפצת מידע לציבור, בדבר צעצועים מסוכנים, בשפות שונות ככל שתמצא לנכון, והכול בשים לב, בין השאר, למועדים ולחגים שבהם נפוץ השימוש בצעצועים מסוכנים;

(7) לשמש נציגת המדינה בכל דבר ועניין הקשור לתפקידה, לרבות בקשר עם רשויות של מדינות אחרות או של ארגונים בין-לאומיים;

(8) לייעץ לשר בכל עניין הנוגע לחוק זה.

(ב) לשם ביצוע תפקידה רשאית הוועדה לשמוע כל אדם, ויושב ראש הוועדה או ממלא מקומו רשאים לבקש מכל אדם למסור לוועדה מידע או מסמך הנוגעים לצעצוע או לתפקיד מתפקידי הוועדה; לעניין זה, "מידע" – למעט מידע כהגדרתו בסעיף 7 לחוק הגנת הפרטיות.

סדרי הדיון בוועדה 16. (א) המניין החוקי בישיבות הוועדה המייעצת לעניין צעצועים מסוכנים הוא חמישה חברים, ובהם יושב ראש הוועדה או ממלא מקומו, נציג משרד הפנים, אחד מנציגי משטרת ישראל, נציג משרד הבריאות והממונה על התקינה.

(ב) החלטות הוועדה יתקבלו ברוב דעות של החברים הנוכחים בהצבעה; היו הדעות שקולות, יכריע יושב ראש הוועדה, ובהעדרו – ממלא מקומו.

(ג) לא התקיים מניין חוקי כאמור בסעיף קטן (א), תתכנס הוועדה פעם נוספת בתוך שבעה ימים מהמועד שנקבע להתכנסותה הקודמת; התכנסה הוועדה בתוך שבעה ימים כאמור, יתקבלו החלטות הוועדה ברוב דעות של החברים הנוכחים בהצבעה ובלבד שיושב ראש הוועדה או ממלא מקומו נוכח בישיבה.

(ד) הוועדה תקבע את סדרי עבודתה ודיוניה ככל שלא נקבעו בחוק זה, ותפרסםם באתר האינטרנט של המשרד.

- התכנסות הוועדה 17. (א) ישיבות הוועדה יתקיימו שלוש פעמים בשנה לפחות; יושב ראש הוועדה או שלושה מחבריה רשאים לדרוש את כינוסה בכל עת או לבקשת השר.
- (ב) יושב ראש הוועדה יזמן את חברי הוועדה, יקבע את זמן התכנסותה, מקום ישיבתה וסדר יומה; יושב ראש הוועדה יכנס את הוועדה לפי דרישת חברי הוועדה כאמור בסעיף קטן (א), בתוך 21 ימים ממועד הדרישה.
- ניגוד עניינים 18. (א) חבר הוועדה המייעצת לעניין צעצועים מסוכנים יימנע מהשתתפות בדיון ומהצבעה בישיבות הוועדה, אם הנושא עלול לגרום לו להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו לבין עניין אישי שלו או לבין תפקיד אחר שלו, ולא יטפל במסגרת תפקידו בנושא העלול לגרום לו להימצא במצב כאמור גם מחוץ לישיבות הוועדה; בסעיף קטן זה, "עניין אישי" – כהגדרתו בסעיף 9(ב)(3).
- (ב) התברר לחבר הוועדה כי הנושא הנדון בישיבת הוועדה או המטופל על ידו עלול לגרום לו להימצא במצב של ניגוד עניינים כאמור בסעיף קטן (א), יודיע על כך ליושב ראש הוועדה ויפעל על פי הוראותיו.
- (ג) על אף האמור בסעיף זה, חבר הוועדה רשאי להביא בחשבון גם את עניינו של הגוף או הציבור שהוא נציגם ולא יראו אותו כמצוי במצב של ניגוד עניינים בשל כך בלבד.
- גמול או החזר הוצאות 19. (א) חבר הוועדה המייעצת לעניין צעצועים מסוכנים שאינו עובד המדינה, עובד גוף מתוקצב או עובד גוף נתמך, זכאי לקבל מהמשרד גמול בעבור ההשתתפות בישיבות הוועדה לפי הוראות סעיף קטן (ג), ובלבד שאינו זכאי לקבל תמורה בעבור ההשתתפות כאמור ממקור אחר.
- (ב) חבר הוועדה שאינו זכאי לגמול לפי הוראות סעיף קטן (א) זכאי לקבל מהמשרד החזר הוצאות שהוציא לצורך השתתפות בישיבות הוועדה, לפי הוראות סעיף קטן (ג), ובלבד שאינו זכאי לקבל החזר הוצאות ממקור אחר.
- (ג) השר, בהסכמת שר האוצר, יקבע כללים ותנאים שלפיהם ישולם גמול או החזר הוצאות לחבר הוועדה לפי סעיף זה, ואת שיעוריהם.
- (ד) בסעיף זה, "עובד המדינה", "עובד גוף מתוקצב" ו"עובד גוף נתמך" – כהגדרתם בסעיף 32 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985.⁷
- החלת דינים על חברי הוועדה 20. דין חבר הוועדה המייעצת לעניין צעצועים מסוכנים שאינו עובד המדינה כדין עובד המדינה, לעניין חיקוקים אלה:

⁷ ס"ח התשמ"ה, עמ' 60.

- (1) חוק שירות הציבור (מתנות), התש"ס-1979⁸;
- (2) חוק העונשין – לעניין ההוראות הנוגעות לעובדי הציבור;
- (3) חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה), התשכ"ט-1969⁹;
- (4) חוק שירות המדינה (סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספים), התשי"ט-1959¹⁰;
- (5) פקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971¹¹.

פרק ה': פיקוח ואכיפה

- מינוי מפקחים 21. (א) השר ימנה מפקחים שיהיו נתונים להם הסמכויות לפי סעיף 23, כולן או חלקן, לשם פיקוח על ביצוע ההוראות לפי חוק זה.
- (ב) מפקחים כאמור בסעיף קטן (א) ימונו –
 - (1) מבין עובדי המשרד;
 - (2) מבין עובדי המדינה במשרד אחר, בהסכמת השר הממונה על אותו משרד.
 - (ג) לא ימונה מפקח לפי סעיף זה, אלא אם כן מתקיימים לגביו כל אלה:
 - (1) משטרת ישראל הודיעה, לא יאוחר משלושה חודשים מיום קבלת פרטי העובד, כי היא אינה מתנגדת למינוי מטעמים של ביטחון הציבור, לרבות בשל עברו הפלילי;
 - (2) הוא קיבל הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות שיהיו נתונות לו לפי פרק זה, כפי שהורה השר בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים;
 - (3) הוא עומד בתנאי כשירות נוספים כפי שהורה השר, בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים.
 - (ד) הודעה על מינוי מפקח לפי סעיף זה תפורסם ברשומות.
- זיהוי מפקח 22. מפקח לא יעשה שימוש בסמכויות הנתונות לו לפי פרק זה, אלא בעת מילוי תפקידו ובהתקיים שניים אלה:

⁸ ס"ח התש"ס, עמ' 2.

⁹ ס"ח התשכ"ט, עמ' 144.

¹⁰ ס"ח התשי"ט, עמ' 190.

¹¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 18, עמ' 421.

(1) הוא עונד באופן גלוי תג המזהה אותו ואת תפקידו ולובש מדים בצבע ובצורה שהורה השר לעניין זה, ובלבד שהמדים אינם נחזים להיות מדי משטרה; ואולם החובה ללבוש מדים לא תחול לגבי מפקח שלא הוסמך בסמכויות לפי סעיף 23(ב);

(2) יש בידו תעודה החתומה בידי השר, המעידה על תפקידו ועל סמכויותיו, שאותה יציג על פי דרישה.

סמכויות מפקח 23. (א) לשם פיקוח על ביצוע ההוראות לפי חוק זה, רשאים הממונה ומפקח –

(1) לדרוש מכל אדם למסור לו את שמו ומענו ולהציג לפניו תעודת זהות או תעודה רשמית אחרת המזהה אותו;

(2) לדרוש מכל אדם הנוגע בדבר להציג לפניו כל ידיעה או מסמך שיש בהם כדי להבטיח את ביצוען של ההוראות לפי חוק זה או להקל את ביצוען;

(3) לבצע מדידות וליטול דוגמאות, ולהורות על מסירת הדוגמאות לבדיקת מעבדה או על שמירתן לתקופה שיורה או לנהוג בהן בדרך אחרת;

(4) להיכנס למקום שיש לו יסוד להניח שמייצרים בו צעצוע מסוכן או שמוכרים, מחזיקים או משתמשים בו בצעצוע מסוכן, ובלבד שלא ייכנס למקום המשמש למגורים בלבד, אלא על פי צו של בית משפט.

(ב) התעורר חשד לביצוע עבירה לפי חוק זה, רשאי הממונה ומפקח שהוסמך לכך –

(1) לחקור כל אדם הקשור לעבירה כאמור או שעשויות לו להיות ידיעות הנוגעות לעבירה כאמור; על חקירה לפי פסקה זו יחולו הוראות סעיפים 2 ו-3 לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)¹², בשינויים המחויבים;

(2) לתפוס כל חפץ הקשור לעבירה כאמור; על תפיסה לפי פסקה זו יחולו הוראות הפרק הרביעי לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], התשכ"ט–1969¹³ (בסעיף זה – פקודת מעצר וחיפוש), בשינויים המחויבים;

¹² חוקי אי"י, כרך א', עמ' (ע) 439, (א) 467.
¹³ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 12, עמ' 284.

(3) לבקש מבית משפט צו חיפוש לפי סעיף 23 לפקודת מעצר וחיפוש, ולבצעו; על חיפוש לפי פסקה זו יחולו הוראות סעיפים 24(א)(1), 26 עד 28 ו-45 לפקודת מעצר וחיפוש, בשינויים המחויבים.

פרק ו': צו הגבלה מינהלי וצו הגבלה שיפוטי

24. צו הגבלה מינהלי (א) היה לממונה יסוד סביר לחשד כי אדם פעל בניגוד להוראות לפי סעיף 7,

וכי נגרמת בשל כך פגיעה בשלומו, בבריאותו או בבטיחותו של אדם או שיש יסוד סביר לחשד שתיגרם בשל כך פגיעה כאמור, וטרם הוגש כתב אישום בעניין זה, רשאי הוא לדרוש, בכתב, ממי שגרם לפגיעה כאמור לקיים את התנאי, ההגבלה או ההוראה שחדלו להתקיים או שהופרו ולהפסיק את הפעולה האסורה (בפרק זה – התראה) באופן ובתוך המועד שנקבעו בהתראה.

(ב) ניתנה התראה לפי סעיף קטן (א) ולא קוימו הוראותיה באופן ובמועד שנקבעו בה, רשאי הממונה להורות, בצו, על מי שגרם לפגיעה או שעלול לגרום לפגיעה, להפסיק את המעשה הגורם לפגיעה או להימנע מעשיית המעשה, במגבלות ובתנאים שנקבעו בצו, והכול במידה שלא תעלה על הנדרש בנסיבות העניין (בפרק זה – צו הגבלה מינהלי); הממונה רשאי לקבוע בצו הגבלה מינהלי הוראות לעניין האחראים לביצועו ודרכי הבטחת מילוי.

(ג) על אף הוראות סעיף קטן (א), מצא הממונה כי בשל מעשה כאמור בסעיף קטן (א) יש אפשרות ממשית לפגיעה מיידית בשלומו, בבריאותו או בבטיחותו של אדם, רשאי הוא להוציא צו הגבלה מינהלי בלי שנתן קודם לכן התראה.

(ד) (1) לא יינתן צו הגבלה מינהלי אלא לאחר שניתנה למי שגרם לפגיעה או שעלול לגרום לפגיעה, הזדמנות לטעון את טענותיו לפני הממונה; לא ניתן לאתר בשקידה סבירה את מי שגרם לפגיעה או עלול לגרום לה, תינתן לו ההזדמנות כאמור לאחר שאותר.

(2) על אף הוראות פסקה (1), מצא הממונה כי בשל מעשה כאמור בסעיף בקטן (א) יש חשש לפגיעה מיידית בשלומו, בבריאותו או בבטיחותו של אדם, רשאי הוא להוציא צו הגבלה מינהלי בלא שניתנה הזדמנות לטעון טענות כאמור באותה פסקה, אם סבר שיהיה במתן הזדמנות זו כדי לסכל את מטרת הוצאת הצו, ובלבד שהזדמנות כאמור תינתן בהקדם האפשרי לאחר מכן.

(ה) הממונה יקבע בצו ההגבלה המינהלי הוראות לעניין ביצועו, ובכלל זה הוראות בדבר איסוף, החזרה או השמדה של הצעצוע המסוכן שבקשר אליו ניתן הצו, וכן בדבר מסירת הודעה לציבור לגבי מתן הצו כאמור, הטעמים למתן הצו והוראותיו, והיקף הפרסום הנדרש; הוראות הממונה יינתנו בשים לב לנסיבות העניין, ובכלל זה להיקף ולמידת הפגיעה שנגרמה או עלולה להיגרם לשלומם, לבריאותם או לבטיחותם של אדם.

(ו) צו הגבלה מינהלי יעמוד בתוקפו לתקופה שתיקבע בו, ורשאי הממונה להאריך את תוקפו לתקופות נוספות ובלבד שסך כל התקופות לא יעלה על 60 ימים מיום שניתן; בית המשפט המוסמך לדון בעבירה לפי סעיף 29(א)(3) רשאי להאריך את תוקפו של צו כאמור לתקופות נוספות שלא יעלו על 30 ימים כל אחת; ואולם הוגש כתב אישום בעבירה שבקשר אליה הוצא צו ההגבלה המינהלי, לא יאריך בית המשפט את תוקפו של הצו לפי סעיף זה מעבר ל-30 ימים לאחר הגשת כתב האישום.

25. (א) הרואה את עצמו נפגע מצו הגבלה מינהלי רשאי להגיש לבית המשפט המוסמך לדון בעבירה לפי סעיף 29(א)(3) בקשה לביטולו.

בקשה לביטול צו הגבלה מינהלי

(ב) הגשת בקשה לביטול צו הגבלה מינהלי לפי סעיף קטן (א), אינה מתלה את תוקפו של הצו, כל עוד לא החליט בית המשפט אחרת; החליט בית המשפט להתלות את תוקפו של הצו במעמד צד אחד, תידון הבקשה במעמד הצדדים בהקדם האפשרי ולא יאוחר מתום שבעה ימים מיום ההחלטה.

(ג) בית המשפט רשאי לבטל צו הגבלה מינהלי, לאשרו או לשנותו.

26. (א) הוגש כתב אישום בשל עבירה לפי סעיף 29(א), רשאי בית המשפט שאליו הוגש כתב האישום לצוות כי לא ייעשה שימוש בצעצוע המסוכן שבקשר אליו ניתן הצו, או כי ייעשה בו שימוש במגבלות ובתנאים שנקבעו בצו, עד לסיום ההליכים המשפטיים (בפרק זה – צו הגבלה שיפוטי); בית המשפט רשאי לקבוע בצו הגבלה שיפוטי הוראות לעניין האחראים לביצוע הצו ודרכי הבטחת ביצועו.

(ב) הורשע אדם בעבירה כאמור בסעיף קטן (א), רשאי בית המשפט, נוסף על כל עונש שיטיל עליו, לתת צו הגבלה שיפוטי לתקופה שלא תעלה על שישה חודשים.

עיון חוזר בהחלטה 27. בית משפט שנתן החלטה בבקשה להאריך את תוקפו של צו הגבלה מינהלי לפי סעיף 24(ו) או החלטה לבטל צו הגבלה מינהלי לפי סעיף 25 (בפרק זה – החלטה בעניין צו הגבלה מינהלי) או שנתן צו הגבלה שיפוטי לפי סעיף 26, רשאי לדון מחדש בהחלטתו, לבקשת מי שרואה את עצמו נפגע מההחלטה אשר לא הוזמן להשמיע את טענותיו, או אם ראה כי הדבר מוצדק בשל נסיבות שהשתנו או עובדות חדשות שהתגלו לאחר מתן ההחלטה.

עיון חוזר בהחלטה 28. ערעור על החלטה בעניין צו הגבלה מינהלי וצו הגבלה שיפוטי (א) על החלטה בבקשה בעניין צו הגבלה מינהלי ועל צו הגבלה שיפוטי ניתן לערער לבית משפט שלערעור.

(ב) הרואה את עצמו נפגע מצו הגבלה שיפוטי רשאי לערער עליו במסגרת הערעור על גזר הדין.

פרק ז': עונשין

עונשין 29. (א) העושה אחד מאלה, דינו – מאסר שנה או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, ואם נעברה העבירה בידי תאגיד – כפל הקנס האמור:

(1) מייצר, מוכר, מייבא או מייצא צעצוע מסוכן, מחזיק בצעצוע מסוכן או משתמש בו, לצורכי עסק, בניגוד להוראות לפי סעיף 7;

(2) מפריע למפקח או לממונה לבצע את תפקידו או לא ממלא אחר דרישת מפקח או הממונה, בניגוד להוראות סעיף 23;

(3) מפר צו הגבלה מינהלי שניתן לפי הוראות סעיף 24(ב).

(ב) עבירה לפי סעיף קטן (א)(1) היא עבירה מסוג העבירות של אחריות קפידה.

אחריות נושא 30. (א) נושא משרה בתאגיד יפקח ויעשה כל שניתן למניעת עבירות לפי סעיף 29, בידי התאגיד או בידי עובד מעובדיו; המפר הוראה זו, דינו – קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין; לעניין זה, "נושא משרה" – מנהל פעיל בתאגיד או בעל תפקיד אחר בתאגיד האחראי מטעם התאגיד על התחום שבו נעברה העבירה.

(ב) נעברה עבירה לפי סעיף 29 בידי תאגיד או בידי עובד מעובדיו, חזקה היא כי נושא משרה בתאגיד הפר את חובתו לפי סעיף קטן (א), אלא אם כן הוכיח כי עשה כל שניתן כדי למלא את חובתו האמורה.

פרק ח': הוראות שונות

31. אדם שהגיע אליו מידע לפי הוראות חוק זה תוך כדי מילוי תפקידו או במהלך עבודתו, ישמרנו בסוד, לא יגלה אותו לאחר ולא יעשה בו כל שימוש, אלא לפי הוראות חוק זה או חיקוק אחר או לפי צו של בית משפט; לעניין זה, "מידע" – לרבות כל ידיעה, נתון או רישום, בין על גבי מסמך ובין בתצלום, הקלטה או מאגר מידע אלקטרוני.

32. טיפול בפניות ציבור
הממונה או מי מטעמו יהיה אחראי לטיפול בפניות הציבור לעניין ההוראות לפי חוק זה; פרטי האחראי כאמור ואופן הפנייה אליו יפורסמו באתר האינטרנט של המשרד, בשפות העברית והערבית.

33. תחולה על המדינה (א) ההוראות לפי חוק זה יחולו גם על המדינה.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), חוק זה לא יחול על מערכת הביטחון.

34. שמירת דינים
הוראות חוק זה באות להוסיף על הוראות כל דין ולא לגרוע מהן, ואין בהן כדי למנוע מרשות של מדינה או מרשות מקומית לקבוע הוראות נוספות על הוראות חוק זה בתחום סמכויותיהן כדין.

35. ביצוע ותקנות
השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.

36. תיקון חוק בתי משפט לעניינים מינהליים
בחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס-2000¹⁴, בתוספת הראשונה, אחרי פרט 48 יבוא:

"49 צעצועים מסוכנים – החלטה של רשות לפי חוק הפיקוח על צעצועים מסוכנים, התשפ"ה-2025."

37. תחילה
תחילתו של חוק זה שלושה חודשים מיום פרסומו (בחוק זה – יום התחילה).

38. הוראות מעבר (א) צעצוע שעבר יום התחילה חלו עליו הוראות סעיף 2 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (איסור ייצור, ייבוא ומכירה של צעצועים מסוכנים), התשמ"ז-1986¹⁵, יראו אותו כצעצוע מסוכן לפי חוק זה, ואת התנאים שנקבעו לגביו לעניין ביצוע הפעולות המנויות בסעיף 2 לצו האמור כתנאים שנקבעו לפי חוק זה, לתקופה של שלוש שנים מיום התחילה או עד להכרזה כי הצעצוע הוא צעצוע מסוכן לפי הוראות סעיף 2(א) לחוק זה, לפי המוקדם מביניהם; השר רשאי, בצו באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, להאריך את התקופה האמורה בתקופות נוספות ובלבד שסך התקופות הנוספות לא יעלו על שנה אחת.

¹⁴ ס"ח התש"ס, עמ' 190; התשע"ד, עמ' 204.

¹⁵ ק"ת התשמ"ז, עמ' 268.

(ב) מי שערב יום התחילה היו בידו סמכויות לפי פרק חמישי לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי"ח-1957¹⁶, יראו אותו כאילו מונה למפקח לפי חוק זה, לתקופה שלא תעלה על שנה וחצי מיום התחילה או עד למינויו למפקח לפי סעיף 21 לחוק זה, לפי המוקדם מביניהם, ויהיו נתונות לו כל הסמכויות הנתונות למפקח לפי חוק זה.

דבריו הסבר

כללי מטרת החוק המוצע היא לקבוע בחקיקה ראשית הסדר ייחודי שעניינו קביעה של צעצוע כצעצוע מסוכן ואיסור ביצוע פעולות לצורכי עסק בצעצוע שנקבע כצעצוע מסוכן, תוך מתן סמכויות לפיקוח על יישום ההסדר המוצע ואכיפתו.

ההסדר המוצע נועד להחליף את ההסדר הקיים היום לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (איסור ייצור, יבוא ומכירה של צעצועים מסוכנים), התשמ"ז-1986 (להלן – צו הפיקוח על צעצועים מסוכנים), שהותקן מכוח חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי"ח-1957, העומד בתוקפו כל עוד קיים במדינה מצב חירום בתוקף אכרזה לפי סעיף 9(א) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח-1948, ובכך לנתק את הזיקה בין הפיקוח על צעצועים מסוכנים למצב חירום במדינה.

החשיבות בהסדרת הפיקוח והאכיפה בנוגע לצעצועים מסוכנים בחקיקה ייחודית המנותקת מזיקה למצב חירום, היא בשל השימוש הנרחב בידי הציבור, ובכלל זה בידי ילדים, בצעצועים אשר השימוש המקובל בהם עלול לגרום למשתמש בהם או לבני אדם אחרים נזק גופני, לסכן את בריאותם או לגרום להם לפחד ובהלה, לרבות שימוש בצעצועים פולטי אש, צעצועים נפצים, דליקים או הגורמים להתפוצצות או צעצועים שהם חיקוי של כלי ירייה או הנראים ככלי ירייה כמשמעותם בחוק כלי ירייה, התש"ט-1949. נוסף על כך יצירת הסדר כאמור חיונית לנוכח התרחבות התופעה של שימוש הציבור בצעצועים מסוכנים, בעיקר לקראת מועדים וחגים, החושפת את הציבור לפגיעה כתוצאה משימוש בצעצועים אלה.

סעיף 1 מוצע להגדיר מונחים שונים בחוק המוצע, ובהם המונחים המפורטים להלן:

"צעצוע" – מוצע להגדיר מונח זה באופן רחב כדי לכלול בתוכו גם מערכת או קבוצה של חפצים שנועדו למשחק, לשעשוע או לבילוי בין שנועדו לשימוש בידי קטינים ובין שנועדו לשימוש בידי בגירים.

"צעצוע מסוכן" – מוצע להגדיר צעצוע מסוכן כצעצוע ששר הכלכלה (להלן – השר) הכריז עליו כצעצוע מסוכן לפי סעיף 2 המוצע, בעקבות המלצת הוועדה המייעצת לעניין צעצועים מסוכנים (להלן – הוועדה) לאחר שנוכחה כי הדבר נדרשת לשם שמירה על שלומו, על בריאותו או על בטיחותו של אדם.

"ועדה מייעצת לעניין צעצועים מסוכנים" – ועדה זו מתמנה בידי השר לפי סעיף 9 לחוק המוצע, ומונה 14 חברים. בין שאר תפקידי הוועדה המנויים בפרק ד' המוצע, להמליץ לשר להכריז כי צעצוע הוא צעצוע מסוכן, לאחר שנוכחה כי הכרזה כאמור נדרשת לשם שמירה על שלומו, על בריאותו או על בטיחותו של אדם.

"הממונה" – מוצע לקבוע בעל תפקיד שימנה השר לפי סעיף 8 לחוק המוצע, אשר יהיה אחראי על אכיפת הוראות החוק המוצע.

¹⁶ ס"ח התשי"ח, עמ' 24.

סעיף 2 מוצע לקבוע את סמכותו של השר לקבוע בהכרזה (להלן – להכריז) על פי המלצת הוועדה, כי צעצוע הוא צעצוע מסוכן (להלן – הכרזה על צעצוע מסוכן). הכרזה כאמור תיכנס לתוקף ביום פרסומה ברשומות, ורשאי השר לקבוע כי הכרזה על צעצוע מסוכן, כולה או חלקה, תיכנס לתוקפה במועד מאוחר יותר מיום הפרסום ברשומות.

סעיף 3 מוצע לקבוע את דרכי הפרסום של הכרזה על צעצוע מסוכן, נוסף על פרסומה ברשומות. לפי המוצע, הממונה יפרסם את תוכנה של ההכרזה על צעצוע מסוכן גם באתר האינטרנט של משרד הכלכלה (להלן – המשרד), בשפות העברית והערבית, וכן בשפות נוספות אם המליצה על כך הוועדה בהמלצתה לשר.

סעיף 4 מוצע לקבוע בסעיף קטן (א) את סמכותה של הוועדה להמליץ לשר להכריז כי צעצוע מסוים הוא צעצוע מסוכן, בהתאם להוראות סעיף 2 המוצע, אם מתקיים לגבי הצעצוע אחד או יותר מהתנאים המפורטים בפסקאות (1) עד (4) (הצעצוע עלול לגרום למשתמש בו או לאחר נזק גופני או לסכן את בריאותם; הצעצוע עלול לגרום לפחד או לבהלה למשתמש בו או לאחר שבסביבתו; הצעצוע פולט אש, נפיץ, דליק או גורם להתפוצצות או שהצעצוע חיקוי של כלי ירייה או נראה ככלי ירייה), והוועדה נוכחה כי הכרזה כאמור נדרשת לשם שמירה על שלומם, על בריאותם או על בטיחותם של אדם.

המלצת הוועדה כאמור תינתן לאחר שקיימה את הפעולות המנויות בסעיף קטן (ב) המוצע. לפי סעיף קטן (ב) על הוועדה לפרסם הודעה באתר האינטרנט של המשרד, בשפות העברית והערבית, על כוונתה להמליץ לשר להכריז כי הצעצוע הוא צעצוע מסוכן ועל האפשרות לציבור ולכל גורם הנוגע בדבר להביא לפני הוועדה את עמדתם בנושא. כמו כן עליה לדון בעמדות הציבור שהוגשו לה ולבחון את מידת המסוכנות של הצעצוע לשלומם, לבריאותם או לבטיחותם של אדם. כמו כן, אם חל על הצעצוע תקן רשמי לפי חוק התקנים, התשי"ג-1953 (להלן – תקן רשמי), על הממונה לקבל את חוות דעתו של הממונה על התקינה במשרד (להלן – הממונה על התקינה) לעניין ההכרזה כי הצעצוע הוא צעצוע מסוכן.

עוד מוצע, בסעיף קטן (ג), לקבוע את סמכותה של הוועדה להמליץ לשר להכריז כי צעצוע הוא צעצוע מסוכן אף שלא פרסמה הודעה באתר האינטרנט של המשרד או שלא דנה בעמדות הציבור כאמור בפסקאות (1) או (2) של סעיף קטן (ב), ובלבד שיש אפשרות ממשיה לפגיעה מיידיה בשלומם, בבריאותם או בבטיחותם של אדם בשל הצעצוע וכן שהוועדה תקיים את הפעולות האמורות בהקדם האפשרי לאחר מכן, לרבות בחינה מחדש של המלצתה והצורך לבטלה או לשנותה, כולה או חלקה.

סעיף 5 מוצע לקבוע את דרכי העברת המלצת הוועדה אל השר. כך, מוצע לקבוע כי הוועדה תעביר את המלצתה המנומקת לשר בתוך 15 ימים מיום קבלתה. עוד מוצע לקבוע כי אם חל על הצעצוע תקן רשמי תצורף להמלצה גם חוות דעתו של הממונה על התקינה, ככל שניתנה לפי סעיף 4(ב) המוצע, וכן תתייחס בהמלצתה לצורך להכריז כי הצעצוע הוא צעצוע מסוכן אף שחל עליו תקן רשמי.

סעיף 6 מוצע לקבוע בסעיף קטן (א) כי השר יקבל החלטה בעניין המלצת הוועדה בתוך 30 ימים מיום קבלתה. עוד מוצע לקבוע בסעיף קטן (ב) כי השר יהיה רשאי לדחות את המלצת הוועדה, מנימוקים מיוחדים שיירשמו, ובלבד שיפרסם את החלטתו, בצירוף המלצת הוועדה המנומקת, באתר האינטרנט של המשרד. נוסף על כך מוצע לקבוע בסעיף קטן (ג) את סמכותו של השר בטרם קבלת החלטה להכריז כי צעצוע הוא צעצוע מסוכן, לבקש מהוועדה, מנימוקים שיירשמו, שתקיים דיון נוסף בהמלצתה שניתנה לו, וזאת בתוך 14 ימים מיום בקשתו.

סעיף 7 מוצע לקבוע בסעיף קטן (א) הוראה המגבילה ביצוע פעולות לצורכי עסק בצעצוע שניתנה לגביו

הכרזה על צעצוע מסוכן. כך מוצע לקבוע כי אדם לא ייצר, לא ימכור, לא ייבא ולא ייצא צעצוע מסוכן, וכן לא יחזיק צעצוע מסוכן ולא ישתמש בו, והכול לצורכי עסק. על אף האמור, מוצע לקבוע בסעיף קטן (ב) את סמכותו של השר להתיר בהכרזה על צעצוע מסוכן את ביצוען של הפעולות האמורות, כולן או חלקן, בתנאים ובהגבלות כפי שיקבע. לפיכך, משקבע השר בהכרזה על צעצוע מסוכן תנאים והגבלות לביצוען של הפעולות האמורות בסעיף קטן (א) לא יבצע אדם פעולה מהפעולות שלגביה נקבעו התנאים וההגבלות, כאמור אלא בהתאם לאותם תנאים והגבלות. עוד מוצע לקבוע בסעיף קטן (ג), חזקה ולפיה החזקת צעצוע מסוכן בכמות, במשקל או במידה שאינם מקובלים בשימוש עצמי או בנסיבות שאינן מקובלות בשימוש עצמי, לרבות החזקה שאינה במקום העסק עצמו, כהחזקה לצורכי עסק, אלא אם כן הוכיח המחזיק אחרת. זאת, בשל הסיכון לבטיחותו, לבריאותו או לשלמו של אדם, הנובע מהחזקה בתנאים כאמור.

נוסף על כך מוצע לקבוע בסעיף קטן (ד) כי הוראות סעיף 7 יחולו גם על צעצוע מסוכן שחל עליו תקן רשמי. זאת, כדי להתמודד עם מקרים שבהם נעשה שימוש בצעצועים מסוכנים שאמנם חל עליהם תקן רשמי, אבל השימוש שילדים או מבוגרים עושים בהם חורג מייעוד השימוש בהם ויש בכך כדי לגרום לפגיעה בשלמו, בבריאותו או בבטיחותו של אדם.

סעיף 8 מוצע לקבוע במפורש כי השר ימנה את הממונה על צעצועים מסוכנים, שיהיה אחראי על ביצוע ההוראות לפי החוק המוצע.

סעיפים 9 עד 20 מוצע לקבוע את סמכותו של השר למנות את הוועדה, וכן לקבוע את הרכבה, התנאים למינוי חבריה וסדרי הדין החלים עליה.

בסעיף קטן (א) של סעיף 9, מוצע לקבוע את סמכותו של השר למנות את חברי הוועדה, שיהיו הממונה, הממונה על התקינה, שני נציגי משרד הכלכלה שלפחות אחד מהם הוא בעל ידע וניסיון בתחום הייבוא, נציג הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, נציגי משרדי ממשלה כאמור בסעיף ושני נציגי ציבור.

בנוסף, מוצע לקבוע בסעיף 10 כי יושב ראש הוועדה יהיה הממונה, אחד מן הנציגים של משרד הכלכלה או הממונה על התקינה.

עוד מוצע לקבוע בסעיף 11 כי חברי הוועדה שמונו לפי סעיף 9(א)(3) עד (11) יתמנו לתקופה של שלוש שנים וניתן לשוב למנותם לתקופת כהונה אחת נוספת.

בסעיף 12 מוצע לקבוע את התנאים לפקיעת כהונה ובסעיף 13 את סמכותו של השר להעביר מכהונתו חבר הוועדה שמונה לפי סעיף 9(א)(3) עד (11) לפני תום תקופת כהונתו, בתנאים ובעילות שנקבעו בסעיף האמור.

כדי לאפשר את רציפות פעולת הוועדה מוצע לקבוע במפורש בסעיף 14 את תוקף הפעולות של הוועדה וכן לקבוע בסעיף 15 את תפקידה וסמכויותיה, ובכלל זה את תפקידה להמליץ לשר להכריז כי צעצוע הוא צעצוע מסוכן; לקיים דיונים בדבר צעצועים מסוכנים; לבחון את המלצותיה מעת לעת; לאסוף מידע בדבר צעצועים מסוכנים; לייעץ לשר ולגופים אחרים בכל עניין הנוגע לצעצועים מסוכנים; ליזום פרסומי הסברה ומידע לרבות הדרכה ולשמש נציגת המדינה בכל דבר הקשור ועניין לתפקידה לפי חוק זה.

נוסף על כך מוצע לקבוע בסעיף 16 את סדרי הדיון בוועדה ובסעיף 17 את זמני התכנסותה. עוד מוצע לקבוע בסעיף 18 הוראות בדבר ניגוד עניינים של חברי הוועדה, בסעיף 19 הוראות לעניין גמול והחזר הוצאות לחברי הוועדה ובסעיף 20 את החוקים שיחולו על חברי הוועדה שאינם עובדי המדינה.

סעיף 21 מוצע לקבוע בסעיף קטן (א) את סמכותו של השר למנות מפקחים שיהיו נתונים להם סמכויות

לפיקוח על ביצוע ההוראות לפי חוק זה ולאכיפתן. בסעיף קטן (ב) מוצע לקבוע כי מפקחים כאמור בסעיף קטן (א) ימונו מקרב עובדי המשרד, וכן מבין עובדי המדינה שאינם עובדי המשרד אך זאת רק בהסכמת השר הממונה על אותו משרד. סמכות מינוי רחבה זו באה לשקף ולעגן את הצורך החיוני לאכיפת האיסורים בדבר צעצועים מסוכנים כפי שנקבעו בחוק המוצע ובעיקר בעת מועדים וחגים, עת הציבור עושה שימוש נרחב בצעצועים מסוכנים. עוד מוצע לקבוע בסעיף קטן (ג) תנאים למינוי מפקח אשר לפיהם מפקח יקבל, בטרם מינויו הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות שיהיו נתונות לו, וכן עליו לעמוד בתנאי כשירות בעניין ניסיון והשכלה כפי שהורה השר בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים. כמו כן נדרש אישורה של משטרת ישראל למינוי המפקח, בתוך שלושה חודשים מיום קבלת פרטיו. נוסף על כך מוצע לקבוע בסעיף קטן (ד) את חובת פרסום מינוי מפקח ברשומות.

סעיף 22 מוצע לקבוע הוראות לעניין זיהוי מפקח שמונה לפי סעיף 21 וכן לקבוע כי מפקח לא יעשה שימוש בסמכויות הנתונות לו לפי פרק זה אלא בעת מילוי תפקידו.

סעיף 23 בסעיף קטן (א) מוצע לקבוע את סמכויות הפיקוח שיהיו נתונות לממונה ולמפקח:

הסמכות לדרוש מאדם למסור לו את שמו ואת מענו ולהציג תעודת זהות או תעודה רשמית אחרת; הסמכות לדרוש מאדם להציג כל ידיעה או מסמך; הסמכות לבצע מדידות וליטול דוגמאות ולהיכנס לכל מקום שיש יסוד להניח שמייצרים בו צעצוע מסוכן או שמוכרים, מחזיקים או משתמשים בו. כמו כן מוצע לקבוע במפורש כי כניסת הממונה או מפקח למקום המשמש למגורים בלבד תהיה רק על פי צו של בית משפט. בסעיף קטן (ב) מוצע לקבוע את סמכויות החקירה, התפיסה והחיפוש שיהיו נתונות לממונה ולמפקח שהוסמך לכך, לצורך אכיפת ההוראות לפי החוק המוצע עת התעורר חשד לביצוע עבירה לפי החוק המוצע.

סעיף 24 מוצע לקבוע בסעיף קטן (א) כי אם היה לממונה יסוד סביר לחשד כי אדם פעל בניגוד להוראות סעיף 7 המוצע וכי נגרמת בשל כך פגיעה בשלומו של אדם, בבריאותו או בבטיחותו או שיש יסוד סביר לחשד שתיגרם בשל כך פגיעה כאמור וטרם הוגש כתב אישום, רשאי הממונה לדרוש, בהתראה בכתב, ממי שגרם לפגיעה או עלול לגרום לה כאמור לקיים את התנאי, ההגבלה או ההוראה שחדלו להתקיים או שהופרו ולהפסיק את הפעולה האסורה, והכול באופן ובתוך המועד שנקבע בהתראה. במסגרת ההתראה רשאי הממונה, בין השאר, לדרוש איסוף של הצעצוע המסוכן, החזקתו ומניעת פעולות מכירה, השמדתו, פרסום מודעה לציבור בדבר מסוכנותו, וכן מתן הוראות לעניין זה. מתן סמכות זו לממונה מאפשרת לו להתמודד עם מצבים אשר מסכנים את שלומו, בריאותו או בטיחותו של אדם, ובכך גם את כלל הציבור.

עוד מוצע לקבוע בסעיף קטן (ב) את סמכותו של הממונה להוציא צו הגבלה מינהלי במקרה שבו הוראות ההתראה שהוציא לא קוימו באופן ובמועד שקבע. במסגרת הצו רשאי הממונה להורות למפר להפסיק את המעשה הגורם לפגיעה או להימנע מעשיית המעשה, הכול בתנאים שנקבעו בצו ובמידה שלא תעלה על הנדרש בנסיבות העניין. כדי לאפשר לממונה לפעול באופן מיידי במקרים של אפשרות ממשית לפגיעה מיידיית בשלומו, בבריאותו או בבטיחותו של אדם, מוצע לקבוע בסעיף קטן (ג) את סמכותו של הממונה להוציא צו הגבלה מינהלי למפר בלא מתן התראה קודם לכן. בנוסף, מוצע לקבוע במפורש בפסקה (1) של סעיף קטן (ד) כי צו הגבלה מינהלי יינתן על ידי הממונה רק לאחר מתן זכות הטיעון למפר ואם לא ניתן לאתרו תינתן אפשרות זו מאוחר יותר לאחר שאותר.

עוד מוצע לקבוע בפסקה (2) של סעיף קטן (ד) כי עת מצא הממונה כי יש חשש לפגיעה מיידיית בשלומו, בבריאותו או בבטיחותו של אדם יהיה בסמכותו להוציא למפר צו הגבלה מינהלי גם בלי שניתנה למפר

זכות טיעון, אם סבר כי מתן זכות הטיעון מסכלת את מטרת הצו, ובלבד שהזדמנות למתן זכות טיעון כאמור תינתן בהקדם האפשרי לאחר מכן.

כדי לקבוע במפורש את סמכותו של הממונה לקבוע הוראות בצו מינהלי שהוציא, מוצע לקבוע בסעיף קטן (ה) את סמכותו לקבוע הוראות לעניין ביצועו של הצו ובין השאר הוראות לעניין איסוף של צעצוע מסוכן, החזרתו, השמדתו וכן הוראות בדבר מסירת הודעה לציבור בדבר מתן הצו כאמור, טעמיו והוראותיו והיקף הפרסום הנדרש.

עוד מוצע לקבוע בסעיף קטן (ו) כי צו הגבלה מינהלי יעמוד בתוקף לתקופה שתיקבע בו, ורשאי הממונה להאריך את תוקפו לתקופות נוספות ובלבד שסך התקופות לא יעלה על 60 ימים מיום שניתן. כמו כן מוצע לקבוע את סמכותו של בית המשפט המוסמך לדון בעבירה לפי סעיף 29(א)(3) להאריך את תוקפו של הצו לתקופות נוספות של 30 ימים כל אחת, למעט במצב שבו הוגש כתב אישום שאז בית המשפט רשאי להאריך את תוקף הצו עד ל-30 ימים לאחר הגשת כתב האישום.

סעיף 25 מוצע לקבוע בסעיף קטן (א) את סמכותו של מי שנפגע מצו הגבלה מינהלי להגיש לבית המוסמך לדון בעבירה לפי סעיף 29(א)(3) על הפרת הצו המינהלי בקשה לביטולו. נוסף על כך מוצע לקבוע בסעיף קטן (ב), כי הגשת בקשה לביטול הצו לפי סעיף קטן (א) אינה מתלה את תוקפו של הצו כל עוד לא החליט בית המשפט אחרת וכן לקבוע הסדרי דיון כאמור בסעיף קטן (ב).

סעיף 26 מוצע לקבוע בסעיף קטן (א) את סמכותו של בית המשפט להוציא צו הגבלה שיפוטי עת הוגש כתב אישום בשל עבירה לפי סעיף 29(א).

סעיף 27 מוצע לקבוע את סדר הדין לעניין עיון חוזר בהחלטה לעניין צו הגבלה מינהלי שניתן לפי סעיף 24(ו), בהחלטה על ביטול צו הגבלה מינהלי לפי סעיף 25 או בהחלטה למתן צו הגבלה שיפוטי לפי סעיף 26. לעניין אלה, מוצע לקבוע כי בית המשפט שניתן החלטה כאמור יהיה רשאי לדון מחדש בהחלטתו לבקשת מי שרואה את עצמו נפגע מההחלטה ולא הוזמן להשמיע את טענותיו, או אם ראה כי הדבר מוצדק בשל נסיבות שהשתנו או בשל עובדות חדשות שהתגלו לאחר מתן ההחלטה.

סעיף 28 מוצע לקבוע כי על החלטה בבקשה בעניין צו הגבלה מינהלי ועל צו הגבלה שיפוטי יהיה ניתן לערער לבית המשפט שלערעור כאמור בסעיף קטן (א) המוצע ואילו הרואה עצמו נפגע מהחלטה למתן צו הגבלה שיפוטי יהיה רשאי לערער עליו במסגרת הערעור על גזר הדין כאמור בסעיף קטן (ב).

סעיף 29 בסעיף קטן (א) מוצע לקבוע כי העושה מעשה כמפורט בפסקאות (1) עד (3), דינו – מאסר שנה או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז–1977 (להלן – חוק העונשין); ואלה המעשים: (1) מייצר, מוכר, מייבא או מייצא צעצוע מסוכן, מחזיק בצעצוע מסוכן או משתמש בו והכול לצורכי עסק, בניגוד להוראות לפי סעיף 7;

(2) מפריע למפקח או לממונה לבצע את תפקידם או לא ממלא אחר דרישת מפקח או הממונה, בניגוד להוראות סעיף 23;

(3) מפר צו הגבלה מינהלי שניתן לפי הוראות סעיף 24(ב).

עוד מוצע לקבוע בסעיף קטן (ב) כי העבירות האמורות בפסקה (1) של סעיף קטן (א) הן עבירות מסוג העבירות של אחריות קפידה לפי הגדרתן בסעיף 22 לחוק העונשין, דהיינו, עבירות שאינן טעונות הוכחת מחשבה פלילית או רשלנות, אלא אם כן הוכיח אדם כי נהג בלא מחשבה פלילית ובלא רשלנות ועשה ככל הניתן כדי למנוע את העבירה. ההצדקה לקביעת העבירות האמורות כעבירות של אחריות קפידה, היא בשל הצורך להעלות את רמת הזהירות בתחום ביצוע פעולות לצורכי עסק בצעצועים מסוכנים, שלרוב

מתבצעות שלא במקום העסק עצמו. אי-קביעת פעולות אלה כעבירות של אחריות קפידה תביא לכך שבמקרים רבים לא יהיה ניתן לאכוף את הוראות חוק המוצע בשל הקושי ללמוד על היסוד הנפשי של עושה הפעולה מעצם ההתנהגות. נוסף על כך קביעה כאמור תאפשר יצירת הרתעה ואכיפה בתחום הצעצועים המסוכנים – תחום שהשימוש האסור בו רק גובר ויש בו כדי לסכן לא רק את המשתמש עצמו אלא את כלל הציבור.

סעיף 30 מוצע לקבוע בסעיף קטן (א) את אחריותו של נושא משרה בתאגיד למנוע את קיומה של עבירה לפי הוראות סעיף 29 לחוק המוצע, וכן לקבוע כי המפר הוראה זו, דינו – קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין. כמו כן מוצע לקבוע בסעיף קטן (ב) כי אם נעברה עבירה לפי סעיף 29 בידי תאגיד או בידי עובד מעובדיו, חזקה כי נושא משרה בתאגיד הפר את חובתו לפי סעיף קטן (א), אלא אם כן עשה כל שניתן כדי למלא את חובתו האמורה.

סעיף 31 מוצע לקבוע חובת סודיות ולפיה אדם אשר הגיע אליו מידע לפי הוראות חוק זה תוך כדי מילוי תפקידו או במהלך עבודתו ישמרנו בסוד, לא יגלה אותו לאחר ולא יעשה בו כל שימוש, אלא לפי הוראות חוק זה או חיקוק אחר או לפי צו של בית משפט. לעניין זה מוצע לקבוע מידע ככולל כל ידיעה, נתון או רישום, בין על גבי מסמך ובין בתצלום, הקלטה או מאגר מידע אלקטרוני.

סעיף 32 כדי לאפשר טיפול בפניות ציבור לעניין הוראות חוק זה, מוצע לקבוע כי הממונה או מי מטעמו יהיו אחראים לטיפול בפניות הציבור לעניין ההוראות לפי חוק זה. כדי לאפשר פניות גם מהמגזר הלא יהודי, מוצע לקבוע כי פרטי האחראי כאמור ואופן הפנייה אליו יפורסמו באתר האינטרנט של המשרד, בשפות העברית והערבית.

סעיף 33 מוצע לקבוע כי ההוראות לפי חוק זה יחולו גם על המדינה, למעט על מערכת הביטחון.

סעיף 34 מוצע לקבוע כי הוראות חוק זה באות להוסיף על הוראות כל דין ולא לגרוע מהן, וזאת בין השאר כדי לשמור על זכותן של הרשויות המקומיות להתקין חוקי עזר לאכיפת נושא הצעצועים המסוכנים בתחום שיפוטן.

סעיף 35 מוצע לקבוע את סמכותו של השר להתקין תקנות בכל הנוגע לביצוע הוראות חוק זה.

סעיף 36 מוצע לתקן את התוספת הראשונה לחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס-2000, ולהוסיף בה פרט שעניינו "צעצועים מסוכנים", ולכלול במסגרת פרט זה החלטה של רשות לפי הוראות החוק המוצע. כך, על החלטה כאמור יהיה ניתן להגיש עתירה מינהלית בהתאם להוראות חוק בתי משפט לעניינים מינהליים.

סעיף 37 מוצע לקבוע כי תחילתו של חוק זה תהיה שלושה חודשים מיום פרסומו (להלן – יום התחילה).

סעיף 38 כפי שנאמר בחלק הכללי של דברי ההסבר, כיום מוסדר נושא הפיקוח על צעצועים המסוכנים בצו הפיקוח על צעצועים מסוכנים, ומכוחו פועל המשרד לפיקוח ולאכיפה של האיסורים המנויים בסעיף 2 לצו. במקביל פועלת כיום גם ועדה בין-משרדית, שבין תפקידיה בחינה אם צעצועים הם צעצועים מסוכנים לפי הצו האמור. מוצע לקבוע הוראת מעבר ולפיה צעצוע שערב יום התחילה חלו עליו הוראות סעיף 2 לצו הפיקוח על צעצועים מסוכנים, יראו אותו כצעצוע מסוכן לפי הוראות החוק המוצע וכן יראו את התנאים שנקבעו לגביו לעניין ביצוע הפעולות המנויות בסעיף 2 לצו האמור כתנאים שנקבעו לפי החוק המוצע. זאת, לתקופה של שלוש שנים מיום התחילה או עד להכרזה כי הצעצוע הוא צעצוע מסוכן לפי הוראות סעיף 2(א) לחוק המוצע, לפי המוקדם מביניהם.

כמו כן כדי לאפשר את השלמת ההליך של קביעת צעצועים כצעצועים מסוכנים בהכרזות שיפורסמו

ברשומות, מוצע לקבוע את סמכותו של השר להאריך בצו את התקופה האמורה בתקופות נוספות אשר לא יעלו על שנה אחת נוספת. הארכת התקופה בצו תיעשה באישור ועדת הכלכלה של הכנסת.

לשם הבטחת רצף הפיקוח והאכיפה בתחום הצעצועים המסוכנים, מוצע לקבוע כי מי שערב התחילה היו בידיו סמכויות לפי הפרק החמישי לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי"ח-1957, יראו אותו כאילו מונה למפקח לפי חוק זה, לתקופה שלא תעלה על שנה וחצי מיום התחילה או עד למינויו למפקח לפי סעיף 21 לחוק המוצע, לפי המוקדם מביניהם. בתקופה זו יהיו נתונות לו כל הסמכויות הנתונות למפקח לפי חוק זה.

השפעת החוק המוצע על זכויותיהם של ילדים

הצעת החוק האמורה, מטרתה לאפשר אכיפה ופיקוח בנוגע לפעולות שנעשות בצעצועים מסוכנים לצורכי עסק, ובין השאר גם מכירתם לילדים. בשנים האחרונות יש שימוש מוגבר בצעצועים מסוכנים בידי ילדים, בעיקר בתקופות של מועדים וחגים, שימוש שלעיתים מסתיים בנזק גופני. יש בקביעת ההסדר המוצע כדי להגביר את ההגנה על שלומם, על בריאותם ועל בטיחותם של ילדים, וזאת באמצעות הסדרה בחקיקה ראשית של הגבלות על ביצוע פעולות לצורכי עסק בצעצועים מסוכנים וכן קביעת הוראות בדבר פיקוח ואכיפה של ההסדר כאמור, שמטרתן לצמצם את הפעולות המבוצעות לצורכי עסק בצעצועים מסוכנים. יישום מטרה זו יקטין את הזמינות של צעצועים מסוכנים לילדים ובכך יקטין את הסכנה שבחשיפת ילדים לשימוש בהם.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת איתן גינזבורג (פ/3655/24).

הצעת החוק זהה לפ/3655/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ח בתמוז התשפ"ה (14.07.2025)